



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0520792-09.2016.4.05.8300/PE

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: WANESSA GONZAGA DO NASCIMENTO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Pernambuco que, mantendo a sentença, julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – determinar a concessão das progressões funcionais e promoções da parte autora, servidora pública integrante do quadro da Defensoria Pública da União, a cada interstício de 12 meses, **contados da data do seu exercício no cargo**, desde que preenchidos os demais requisitos legais, bem como no pagamento dos atrasados desde a data em que completar cada um dos doze meses necessários ao avanço na carreira.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Turma Nacional de Uniformização, bem como por Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, no sentido de que a contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais do servidor deve ser computada a partir da data estabelecida em legislação específica, e não necessariamente na data de ingresso daquele no serviço público.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem inadmitiu o incidente.

Inconformada, a UNIÃO interpôs o presente agravo.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, “[...] *a contagem dos interstícios, bem como do início dos efeitos financeiros das progressões e promoções, está em desconformidade com o regime de movimentação na carreira [...]*”.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, “[...] *Estaria incluído no âmbito de discricionariedade da União realizar a progressão/promoção individualmente, porém, não poderia ele desconsiderar o período já trabalhado como compondo o interstício de doze meses [...]*”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No pedido de uniformização, a autarquia previdenciária sustenta que "[...] o marco inicial para contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais dos servidores públicos é aquele determinado pela norma regulamentadora das progressões e promoções na carreira, no caso concreto, o Decreto 84.669/1980 [...]".

Alega, também, que "[...] os atos de regência das progressões e promoções funcionais dos servidores em questão, agentes de Polícia Rodoviária Federal (mesmo decreto aplicado à carreira do recorrido no caso concreto) não são incompatíveis com o art. 100, da Lei n. 8.112/1990; as normas postas estão em consonância com o princípio da isonomia; e as condições individuais de cada servidor não podem se sobrepor ao interesse público [...]".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que a "[...] a progressão do servidor deve ser computada a partir da data estabelecida em legislação específica, e não necessariamente a partir da data de ingresso daquele na Administração [...]".

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000047369v6** e do código CRC **072a757f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO
Data e Hora: 27/08/2018, às 19:41:10

0520792-09.2016.4.05.8300

900000047369.V6